

1500457-18.2020.8.26.0596

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2294614/2020 - DEL.POL.SERRANA, 10085029 - DEL.POL.SERRANA, 761/20/427 -

DEL.POL.SERRANA, 2294614 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMARIO DA SILVA SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500457-18.2020.8.26.0596 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500457-18.2020.8.26.0596

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2294614/2020 - DEL.POL.SERRANA, 10085029 - DEL.POL.SERRANA, 761/20/427 -

DEL.POL.SERRANA, 2294614 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMARIO DA SILVA SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

ROMARIO DA SILVA SOUSA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, observando o disposto na Lei nº 8.072/90, porque no dia 26 de maio de 2020, por volta das 19h, na Rua Maria Horácio Sartório, nº 365, Loteamento Aparecida Montanary, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um invólucro plástico com massa líquida de 3,3380g (três gramas e trezentos e trinta e oito centigramas), da substância entorpecente, com elemento ativo tetrahidrocannabinol "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como maconha; e 6 (seis) eppendorfs contendo massa líquida de 2,64g (dois gramas e sessenta e quatro) da droga denominada cocaína em pó, laudo químico toxicológico de fls. 13/15.

O réu foi notificado (fl. 37) e apresentou resposta à acusação (fl. 42/43).

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2021 (fls. 29).

Em regular instrução, foram tomadas as declarações de testemunhas, bem como interrogado o réu (fls. 81/82).

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia, entendendo cabível a forma privilegiada.

A defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação por incidência de doença mental.

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 11), laudo pericial de constatação que atestou positivo as substâncias para cocaína e maconha (fls.13/15).

No mais, a autoria é indubitosa.

A testemunha PM Aécio dos Santos Bispo disse que estavam em patrulhamento e receberam denúncia anônima de que havia um indivíduo praticando tráfico de drogas na Rua Maria Horácio Sartório, visualizaram o réu que apresentou certo nervosismo e então realizaram a abordagem do acusado. Realizada a busca pessoal, localizaram uma pequena quantidade de entorpecentes e pequena quantidade de dinheiro. Se dirigiram até a residência do acusado, onde ele mostrou o local que havia pequena quantidade de entorpecentes. Ao ser indagado sobre os entorpecentes, o denunciado disse que seria para consumo próprio, mas não justificou a origem do dinheiro. Afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, mas não conhecia o acusado de outras ocorrências.

Em juízo, o réu negou os fatos. Disse que quando foi abordado estava com 2 cápsulas de cocaína para consumo próprio, e havia maconha em sua residência também para consumo próprio. O dinheiro que encontraram disse ser proveniente de seu trabalho como servente de pedreiro.

Deste modo, tem-se a prática da traficância pelo acusado.

O depoimento do policial militar responsável pela abordagem foi coeso, no sentido de que encontrou o réu em local conhecido como ponto de tráfico, na posse de cápsulas de cocaína.

Vale ressaltar que os policiais militares, no exercício de sua função, possuem fé pública. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

O denunciado admitiu a posse do entorpecente porém negou sua destinação comercial.

Observa-se, portanto, que a versão trazida pelo réu é inverídica e, diante da quantidade encontrada em sua posse (seis cápsulas), juntamente com quantia em dinheiro, todas estas circunstâncias demonstram que o réu estava envolvido no comércio espúrio de drogas. Ademais, importante apontar que o réu não comprovou exercício laboral lícito,

Assim, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes imputado ao acusado o decreto condenatório é medida que se impõe. Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não há nada que se recomende a exasperação na pena. Assim, defino-a ao mínimo legal, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente agravante de reincidência, de modo que aumento sua pena em 1/6, qual seja 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição. Incabível a incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que o réu é reincidente. Desta forma, torno fixa a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante do quantum fixado, considerando a reincidência do acusado, o regime inicial será o fechado, a teor do art. 33, § 2º.

Considerando que o autor não atende aos requisitos previstos no art. 44 do CP, inviável a substituição da pena de privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ROMARIO DA SILVA SOUSA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando que respondeu o processo solto, ausente os requisitos para decretação da prisão preventiva, poderá o réu recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento dos bens e valores depositados, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena. P.I.C.

Serrana, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA